رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٥٩٠ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩٨٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٩/١٩هـ

المَوضُوعَاتُ

قرار إداري - مالية - رسوم حكومية - رسوم الأراضي البيضاء - أرض غير مطورة - عدم القدرة على التطوير - وجود دعوى تصفية - موانع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء - تعذُّر التصرف في الأرض - انتفاء التهرُّب من الرسوم - الخطأ في حساب الرسوم.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض رسم على نصيبها من أرض؛ وذلك لعدم قدرتها على تطوير الأرض بسبب وجود دعوى تصفية بشأنها - تضمن النظام عدم تطبيق الرسم على الأرض حال وجود مانع يحول دون تصرف المالك فيها، بشرط ألا يكون متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع - الثابت وجود دعوى تصفية على الأرض التي آل جزء منها بالإرث للمدعية، وعدم الانتهاء من إجراءات التصفية إلى حين فرض الرسم محل الدعوى؛ مما يتقرر معه وجود مانع من التصرف في الأرض لم تتسبب به المدعية - الثابت احتساب الرسم على المدعية بناءً على حصتها المثبتة في نموذج بيانات تسلسل الصك وبالمخالفة للحكم القضائي الذي أثبت حصة المدعية من الأرض؛ مما يتقرر معه الخطأ في حساب الرسم على المدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن الأرض ليست ضمن التركة وأنها قد قسمت بين الورثة؛ إذ الثابت أن الأرض في مجمل التركة، وقد تم تعيين مصفٍ للتركة ولم ينته من إجراءات

التصفية - عدم قبول دفع المدعى عليها بمشاركة المدعية في قيام المانع من التصرف في الأرض بعدم المطالبة ببيع الأرض، وأن دعوى التصفية كانت لأجل التهرب من الرسم؛ إذ الأصل جدّية المدعية والمصفي في قسمة التركة، ولا يُنتقل عنه إلا بدليل، وهو ما لم يثبت - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١/٩، ١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ.
- المادتان (٣١، ٤٠) من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٦١٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذا الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها بتقديم وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ للمحكمة الإدارية بالرياض صحيفة دعوى ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن: فرض رسم على العقار المملوك لموكلته بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة بالطلب رقم (٣٥٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ، مشيراً إلى أن موكلته اعترضت على الرسم أمام المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، تأسيساً على وجود مانع يحول دون تصرفها في الأرض محل الرسم،

وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى لم تقم المدعى عليها بإشعار موكلته بقرارها حيال الاعتراض، وقد نصت المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على: "١-لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية:... ب-وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق"، وموكلته تعترض على فرض الرسم محل الدعوى؛ لأن الحصة المسجلة باسم موكلته كانت محل نزاع قضائي، وصدر بشأنها حكم نهائي، يقضي بتخفيض نسبة ملكيتها فيها، وإعادتها إلى وعاء تركة المورث (...)، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العامة بجدة برقم (٤٢١٦٠٧٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٥٢١٤١٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ، والحكم لا يزال تحت إجراءات التنفيذ للتهميش على صك الأرض بانتقال ملكية حصة موكلته إلى وعاء تركة المورث (...)، كما أن التركة خاضعة للتصفية القضائية، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العامة بجدة برقم (٣٥١٧١٩٢٦) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ، المؤيَّد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم (٤٠١٣٣٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ، ومن ضمن المستحقين في تلك التركة ثلاثة أوقاف تبلغ حصتها من التركة ما نسبته (٣٨,٤٢٪)، ولا يمكن في الوقت الحالي التصرف في الأرض، حيث يتعين الانتهاء من إجراءات التهميش على صك

الملكية بمضمون الحكم رقم (٤٢١٦٠٧٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، ومن ثم التقدم للمحكمة المختصة بطلب الإذن بالبيع لوجود أنصبة للأوقاف في ملكية الأرض، ويتضح من ذلك توافر موجبات قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، لتحقق الموانع الواردة في المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، في ظل عدم ملكية موكلته للحصة المسجلة باسمها، وصدور حكم يقضي بتخفيض نسبة ملكيتها فيها، وإعادتها إلى وعاء التركة مع خضوع الأرض للتصفية القضائية ووجود قيود على التصرف في الأرض، وختم مذكرته بطلب قبول الدعوى شكلاً، وإلغاء الرسم محل الدعوى. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة، وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وبيان الدورة الفوترية التي يتعلق بها الرسم -محل الدعوى-، وسألته هل تم التهميش على صك الأرض بما انتهى إليه الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ؟ كما طلبت منه تقديم الحكم القاضي بتعيين المصفي لتركة (...) وتحديد أعماله، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن المستند في تحديد نسبة الرسم لكل مالك من ملاك الأرض-محل الدعوى-؟ وفي جلسة لاحقة اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها عبر خدمة تبادل المذكرات والتي جاء فيها: أن ما أشارت إليه المدعية من وجود نزاع في الأرض -محل الرسم- صدر به الصك رقم (...) غير صحيح؛ والصحيح أنه ليس نزاعاً حقيقياً في ملكية الأرض أو نحوه، وليست مقامة من طرف آخر ينازعهم في الأرض، ولم يمنعهم القضاء من

التصرف في الأرض أثناء نظر القضية، وإنما هي مطالبة من مصفي التركة للورثة بإعادة نصيبهم إلى وعاء التركة، وبالتالي يتضح أن الأرض كانت مملوكة بالشيوع بين الورثة ويمكنهم التصرف بها، ولم يقم أحد منهم برفع دعوى يطالب فيها ببيع الأرض، أو باقتطاع نصيب الوقف من أنصبتهم، وسكتوا كل هذه المدة فدلالة هذا السكوت رضاهم، والعبرة في فرض الرسم بما ورد في وثيقة إثبات ملكية الأرض وقت الرسم، كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية، كما أن الدعوى لم تقيد إلا بتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ، أي بعد صدور النظام ببضع سنوات، وعليه فإن هذا ليس بعائق أو مانع لكون المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام في فقرتيها (ب،ج) نصت على ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع أو العائق، وما ذكر من كون الأرض -محل الرسم- خاضعة للتصفية القضائية؛ لأنها ضمن وعاء تركة (...)، فغير صحيح، لأن الأرض ليست ضمن وعاء التركة حيث قسمت بين الورثة وصدر بذلك الصك رقم (...) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، متضمناً نصيب كل وارث، ولا أدل على هذا من مطالبة مصفي تركة (...) لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة بإعادة الأرض إلى وعاء التركة بالقضية رقم (٤١١٤٥٣٦٧٩) وقد انتهت القضية برد طلب المصفي إعادة الأرض إلى وعاء التركة إلا من وافق على ذلك، وتضمن تسبيبها: ((أن من وافق على إعادة نصيبه فهو حقه لا يعدوه، أما من لم يوافق أو لم يحضر فلا يصح إجباره ما دام ثبت لهم نصيب فيه، وأن ما دفع به المدعي من قصده بيع العقار وتسييل الأرض، ومن ثم تسليم الورثة أنصبتهم من العقار بعد إخراج نصيب

الوقف فإنه لا يلزم الورثة، إذ هم شركاء مع الوقف في ملكية الأرض، والأصل إثبات تلك الشراكة ومن ثم فضها حسب الإجراءات الشرعية والنظامية، ولا يلزم لذلك إعادة العقار كاملاً لوعاء التركة وفق طلب المدعي))، كما أن الصك تضمن جواب وكيل بعض الورثة ونصه: (أن ابن المورث (...) عندما قام بإفراغ الأرض -محل الدعوى- في ذلك الحين تم ذلك بعد عدة سنوات جرى خلالها التواصل مع جميع الورثة من إخوانه وأخواته، وجرى أخذ رأي وموافقة الجميع، وعليه تم الإفراغ بدون إكراه أو تحايل)، وإن إعادة نصيب بعض الورثة إلى وعاء التركة لم يتم إلا في بداية عام ١٤٤٣هـ كما أنه تم بموافقتهم، فلو امتنعوا إسوة ببقية الورثة لما أعيد نصيبهم إلى وعاء التركة، ولو سلم بأن الأرض بها عائق أو مانع يمنع تطويرها فإنه لا يخلو من تسبب ومشاركة منهم، ولا ينال من الدورات الفوترية قبل ١٤٤٣هـ، وفيما يخص طلب الدائرة المستند في تحديد نسبة الرسم لكل مالك من ملاك الأرض -محل الرسم-، فإن مستند ذلك هي البيانات الموجودة لدى وزارة العدل -وأرفق نسخة من تسلسل الصكوك مبيّناً فيها نصيب كل واحد من الورثة-، وبالدخول على البوابة الخاصة لوزارة العدل والاستعلام عن صك الأرض -محل الرسم- فقد ذكر فيها نسبة تملك كل واحدٍ منهم للأرض، وبناءً على ذلك فرض الرسم عليهم كلّ بحسب نصيبه المثبت لدى وزارة العدل؛ مما يعني أن قرار فرض الرسم جاء متوافقاً مع ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في تعريفها للمكلف، وفيما يخص استفسار الدائرة هل تم التهميش على صك الأرض

-محل الرسم- بما انتهى إليه الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ؟ فالإجابة أنه جرى مخاطبة كتابة عدل جدة للاستعلام عن صك الأرض -محل الرسم- للإفادة عن سريانه وهل يوجد ما يمنع الملاك من التصرف فيها؟ فوردت الإفادة بأن الصك ساري المفعول، ولا يوجد أي مانع يمنع الورثة من التصرف فيه، والحكم المشار إليه صادر منذ أكثر من سنة، ولم يتم تنفيذه والتهميش على الصك، وعدم تنفيذ هذا الحكم يبعث الشك في أن الدعوى ما أقيمت إلا من أجل التهرب من الرسم، وكما ذكر سابقاً بأنه لم يكن هناك نزاع بين الورثة، ومن خلال ما سبق عرضه وبيانه؛ فإن قرار فرض الرسم على الأرض جاء موافقاً للشروط الواردة في المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ما يكون معه القرار سليماً، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية المقدمة عبر خدمة تبادل المذكرات، والتي جاء فيها: أنه يطلب إلغاء الرسم المفروض على موكلته بالطلب رقم (٣٥٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ للدورة الفوترية الأولى، وأن الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة رقم (٤٢١٦٠٧٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ المؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٥٢١٤١٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ، ومنطوق الحكم نص على: ((وسيتم التهميش على صك الملكية بالحصص المذكورة بعاليه بعد اكتسابه القطعية))، وبناءً عليه تقدم المصفي القضائي بعد اكتساب الحكم للقطعية للدائرة القضائية مصدرة الحكم بطلب التهميش على صك الأرض بما انتهى إليه الحكم، وعليه قامت الدائرة

القضائية بمخاطبة كتابة العدل بشأن ذلك، ولا تزال معاملة التهميش منذ تاريخ ١٤٤٣/٢/٢٩هـ، وحتى تاريخه قيد الإجراء، وبالنسبة للحكم القاضي بتعيين المصفي لتركة (...)، فجرى إرفاق حكم التصفية الصادر من المحكمة العامة بجدة رقم (٣٥١٧١٩٢٦) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ، والمؤيد من الاستئناف برقم (٤٠١٣٣٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ، وبالنسبة لبيان أعمال وصلاحيات المصفي فجرى إرفاق صك الصلاحيات الصادر بموجب القرار القضائي رقم (٤٠١٥٥٧٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٥هـ، وقد ثبت ملكية الأرض -محل الرسم- لتركة المورث (...)، وورودها ضمن أعيان التركة المتنازع عليها في دعوى التصفية (قسمة الإجبار) المقامة منذ عام ١٤٢٩هـ، أي قبل صدور نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد سنوات، وعدم صحة دفاع المدعى عليها بأن الأرض -محل الرسم- ليست ضمن أعيان الشركة -محل التصفية-، ولا صحة لما أوردته المدعى عليها من أنه لم يقم أحد منهم برفع دعوى يطالب فيها ببيع الأرض، ومن أن الأرض ليست ضمن وعاء التركة؛ والصحيح أن الأرض من أعيان التركة محل التصفية، ودعوى التصفية مقيدة لدى المحكمة برقم (٢٩٦٦٤٦٢) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٣هـ، وانعقدت أولى جلساتها بتاريخ ١٤٣٠/١/٢١هـ، وفيها طالب المدعي بفرز نصيب الوصية وبيع عقارات التركة، وإعطاء كل وارث نصيبة الشرعي، وصك حكم التصفية يتضح منه أن الأرض ورد ذكرها لدى تحرير الدعوى ضمن أعيان التركة المشمولة بالتصفية، بل كانت على رأس قائمة عقارات التركة، حسبما ورد في الصفحة رقم (٩) من صك التصفية والذي نص على: "كما

أبرزوا بياناً بمجمل التركة وهي أرض الإسكان الجنوبي بجدة صك رقم (...) ومساحتها (٥٢٥,٤١٠م٢)"، ويتضح أن الأرض ضمن أعيان التركة، وأن المطالبة بتصفيتها كانت مطروحة أمام القضاء منذ عام ١٤٢٩هـ، أي قبل عدة سنوات من صدور نظام رسوم الأراضي البيضاء بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢هـ، ولا يستطيع أي من الورثة التصرف في الأرض أو تطويرها؛ لأنها خاضعة للتصفية القضائية، وأمر قسمتها مطروح أمام القضاء منذ عام ١٤٢٩هـ، كما أن الأرض مشمولة بحصص لأوقاف، فلا يجوز التصرف فيها دون إذن قضائي طبقاً للمادة (٢/٢٢٣) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية التي نصت على: "٢-إذا اقتضت المصلحة التصرف في الوقف الأهلي ببيعه أو استبداله أو نقله أو رهنه أو الاقتراض له أو تعميره أو شراء بدل منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات أو المضاربة بماله -فيما إذا كان الثمن لا يكفي لشراء البدل- فليس لناظره أن يجري أياً من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة"، وهو ما يعتبر مانعاً من التصرف وعائقاً عن التطوير، ونصت المادة (٣١) من لائحة قسمة الأموال المشتركة على: "لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص ديناً عليه بدين المال المشترك"، ونصت المادة (٣٣) من نفس اللائحة على: "يُمثل المصفي المال المشترك، ولا يتصرف بأي تصرف يخل بحقوقه، كالإقرار

بحق عليه، أو التنازل عن حق له، أو الصلح، أو نحو ذلك، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية من الشركاء أو من أحدهم فيما يخصه"، وثبت تحقق المانع من التصرف، ووجود العائق عن التطوير، وقد ذكرت المدعى عليها في مذكرتها: "ولم يقم أحد منهم برفع دعوى يطالب فيها ببيع الأرض"، في حين أنه من الثابت أن دعوى التصفية كانت مقامة بالفعل منذ عام ١٤٢٩هـ، وموكلته لا حيلة لها في التصرف في الأرض أو تطويرها، ويدها مغلولة كسائر الورثة، ومن مصلحة موكلته سرعة التصرف في الأرض لتحصل على نصيبها من تركة مورثها مما ينفي عنها المشاركة أو التسبب في عدم التصرف أو إعاقة التطوير، ولا صحة للنسب الواردة في نموذج بيانات تسلسل الصك المسجل بالنظام الشامل، فإن النسب الواردة في البيان غير صحيحة حيث لم تأخذ بعين الاعتبار الحصص الخاصة بالأوقاف التابعة للتركة، والمتفرعة عنها، والتخارجات التي تمت من بعض الورثة لصالح الأوقاف، وأن صك الملكية لم يتضمن النسب المذكورة في البيان المشار إليه، حيث تم إفراغ الصك بأسماء الورثة دون بيان لنسبة كل واحد منهم، ودون مراعاة نسب الأوقاف، وهو خطأ إجرائي في عملية الإفراغ السابقة، لذا أقام المصفي دعوى للمطالبة بإعادة الإفراغ إلى وعاء التركة ليتمكن من ممارسة صلاحياته حيال العقار، وتصفيته وإعطاء كل ذي حق حقه، بعد فرز أنصبة الأوقاف وسداد ما يكون على التركة من ديون، والحكم رقم (٤٢١٦٠٧٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٥٢١٤١٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ، تضمن تعديلاً في الحصص، وإعادة معظمها إلى وعاء

التركة، ومن ضمنها حصة موكلته، وهو حكم كاشف وليس منشئاً، مما يعكس وجود اضطراب في نسب الملكية وعدم استقرارها، الأمر الذي يتعذر معه التصرف في الأرض أو تطويرها قبل التصحيح، ولا وجه لما أوردته المدعى عليها من أنه كان يسع موكلته التصرف في الأرض قبل إرجاعها لوعاء التركة، ذلك أن الحصة المسجلة باسم موكلته في الأرض لا تزال مشاعةً، وليست نصيباً مفرزاً مثبتاً ومستقلاً بصك ملكية يتيح لها التصرف فيها بمعزل عن باقي الورثة، فضلاً عن أن أنصبة الأوقاف لم تفرز، والحصة لا تزال مشمولة بحقوق الوقف، ودخول الأرض ضمن عقارات التركة الصادر بشأنها حكم التصفية، وبفرض أن موكلته أقدمت على التصرف في الحصة المسجلة باسمها بوضعها الراهن وقبل فرز حصص الأوقاف أو أخذ الإذن ببيعها من المحكمة المختصة، فإن ذلك التصرف يعتبر تعدياً على نصيب الوقف، ولا تصح مؤاخذة موكلته بسبب عدم تعديها على ملكية الأوقاف، كما لا يصح اعتبارها متقاعسة عن التصرف، ولو أقدمت على ذلك كان تعدياً ووقعت تحت طائلة المسؤولية، هذا على فرض صحة القول بأنه كان في مقدروها التصرف في الأرض من الناحية العملية وهذا متعذر في ظل وجود التصفية، وما أثارته المدعى عليها بشأن التهميش على صك الأرض بما انتهى إليه الحكم الصادر عن المحكمة العامة بجدة برقم (٤٢١٦٠٧٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (٥٢١٤١٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ، فإن معاملة التهميش قيد الإجراء منذ تاريخ ١٤٤٣/٢/٢٩هـ، وليس لموكلته أو المصفي يد في تأخر التهميش فهو أمر خارج عن

الإرادة، وقد انتهى الحكم إلى تعديل في نسب الحصص، واستبقاء حصص الوقف، وهذا يدل على وجود نزاع حقيقي مانع من التصرف في الأرض وعائق يعترض تطوير الأرض، وباطلاع ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية جاء فيها: أن ورود الصك محل الرسم ضمن الحكم القضائي لا يعني أن الأرض تحت التصفية، ذلك أن الدعوى مقامة وقت سريان ذلك الصك، ومن ثم انتهى الصك بتراضي الورثة، وذلك بصدور صك جديد متضمناً الورثة جميعاً، إضافةً إلى أنه لو كان الصك تحت التصفية بمجرد ذلك الحكم لما احتاج المصفي إلى إقامة دعوى على الورثة لإجبارهم بإعادتها إلى وعاء التركة ((وقد انتهى الحكم إلى إثبات ملك الورثة الممتنعين على الأرض ورد طلب المصفي إعادتها إلى وعاء التركة))، كما أن النسب المذكورة هي المثبتة لدى وزارة العدل حتى الآن، وبالنسبة لما ادعاه وكيل المدعية من تخارج بعض الورثة، ووجود أوقاف ونحوه، فقد كان الواجب على الورثة إثباته في صك الأرض، حيث نص نظام التسجيل العيني للعقار الصادر عام ١٤٢٣هـ في مادته (٣٦) على أنه: "يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها"، فتفريط الورثة في تسجيل المبايعات ومخالفتهم للنظام في ذلك لا يعفيهم من الرسم (والمفرط أولى بالخسارة)، كما أن المعول في فرض الرسم وثيقة الملكية، ومما سبق

يتضح أن قرار فرض الرسم على الأرض -محل الدعوى- جاء موافقاً للشروط الواردة في المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ما يكون معه القرار سليماً، وباطلاع وكيل المدعية، قدم مذكرة جوابية جاء فيها: أن إيراد هذه الأرض في حكم التصفية ضمن أعيان التركة -محل التصفية- هو دليل على أن هذه الأرض محل تصفية قضائية بموجب حكم قضائي نهائي، كما أن قيام المصفي بإقامة دعوى قضائية بهدف تصحيح الإجراءات التي تمت على هذه الأرض بما يحفظ حقوق الأوقاف التي لها استحقاق في هذه الأرض، هو دليل على أن هذه الأرض خاضعة للتصفية، ودليل على أن الحصص المشاعة التي صدرت عليها الفواتير لا يمكن التصرف بها شرعاً؛ لوجود حصص الأوقاف ضمنها، وأما ما ذكرته المدعى عليها بشأن تراضي الورثة على صدور صك جديد متضمناً الورثة جميعاً، فهذا لا يعني أن العقار تمت تصفيته أو قسمته، ولا يعني خروجه من وعاء التركة، فحالة الشيوع باقية على حالها كما هي، ولا يخفى أن القسمة التي تخرج الأرض من مجال التصفية القضائية، لا تتأتى إلا بفرز وتخصيص جزء مفرز من الأرض لكل وارث بموجب صك مستقل، وهذا ما لم يحدث، فغاية ما هنالك أنه تم الإفراغ للورثة بشكل مشاع، ودون مراعاة لحصص الأوقاف، وحالة الشيوع لا تزال قائمة وباقية على حالها، كما أن صدور صك جديد يتضمن أسماء الورثة هو خطأ إجرائي وقع تم دون مراعاة لأنصبة الأوقاف التي لها استحقاق في التركة، وهو ما دفع المصفي لإقامة الدعوى والمطالبة بتسجيل الصك باسم المورث، ليتمكن بعد ذلك من تصفية العقار وهو ما أكدت

عليه دائرة الدعاوى الكبيرة في أسباب حكمها رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، وهو حكم كاشف عن ملكية التركة محل التصفية للعقار، كما أن ثبوت الخطأ في نسب الملكية المسجلة يعتبر مانعاً من التصرف، وعائقاً عن التطوير، وما ذكرته المدعى عليها من أن النسب المذكورة هي المثبتة لدى وزارة العدل حتى الآن، فإن الحكم المكتسب للقطعية الصادر عن دائرة الدعاوى الكبيرة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ يثبت أن النسب المذكورة في الصك غير صحيحة، وأن هذه النسب أغفلت استحقاقات الأوقاف، فيغدو تبعاً لذلك صدور الرسم بناءً على هذه النسب غير صحيح، بحسبان أن: (ما بني على باطل فهو باطل)، وأن العبرة بما انتهت إليه أحكام القضاء المكتسبة للقطعية، بحسبانها عنواناً للحقيقة، كما أن احتجاج المدعى عليها بما ورد في نظام التسجيل العيني للعقار غير منتج في النزاع، مع تحقق المانع النظامي من التصرف، والعائق عن التطوير في ظل ثبوت أن الأرض محل الرسم ضمن أعيان تركة صدر حكم بتصفيتها، وبذلك ينتفي موجب تطبيق رسم الأراضي البيضاء، وختم المذكرة بالتأكيد على طلب موكلته الوارد في صحيفة الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بفرض الرسم عليه عن العقار ذي الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ بالطلب رقم (٣٥٦٢٠)

وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ للدورة الفوترية الأولى؛ فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وبموجب المادة السابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. أما عن قبول الدعوى، فلما كانت المدعية تبلغت بالقرار في ١٤٤٣/٨/٤هـ، وقامت بالاعتراض عليه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام رسوم الأراضي البيضاء في ١٤٤٣/٨/٢٥هـ، فمضت ستون يوماً ولم يصدر من اللجنة قرار حيال اعتراضه، ثم أقامت هذه الدعوى في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ؛ ما تكون معه الدعوى مرفوعة في الأجل المحدد نظاماً وفقاً للمادة الثامنة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فلما كانت المدعية تنعى على المدعى عليها فرض رسم على الأرض ذات الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ بالرغم من وجود نزاع قضائي حول حصة المدعية في الأرض وحصص جميع الملاك الذين آلت إليهم الأرض بالإرث، وقيام المانع الذي يحول دون التصرف في الأرض، وهو وجود دعوى التصفية المقامة منذ عام ١٤٢٩هـ، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأرض محل الرسم كانت مملوكة لـ(...) وقد توفي بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩هـ، فأقام ورثته دعوى قسمة بتاريخ ١٤٢٩/٩/٣هـ،

وقد صدر الحكم في الدعوى من المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ، وقد انتهى إلى تعيين المصفي القضائي، وتتابع التهميش على الصك بالعدول عن قرار تعيين المصفي إلى أن صدر الحكم بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٣هـ، وقد انتهى إلى تعيين (...) و(...) مصفيين لتركة (...)، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ، ثم أقام المصفي الدعوى رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ أمام المحكمة العامة بجدة التي يطلب فيها إفراغ العقار محل الرسم باسم المورث (...) ليتمكن من القيام بمهامه، وذلك بإثبات الوقف على ثلث العقار، ومن ثم بيع العقار كاملاً وتسليم جميع المستحقين أنصبتهم بعد إخراج نصيب الوقف، فصدر الحكم في الدعوى بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، وقد انتهى إلى نقل حصص الورثة المصادقين على الدعوى والموافقين عليها من العقار إلى وعاء التركة دون المانعين منهم، كما انتهى الحكم إلى إثبات نسبة حصة كل وارث في العقار ونسبة حصة الوقف منه، وقد نص الحكم على أنه سيتم التهميش على صك الأرض بالحصص الواردة في الحكم بعد اكتسابه القطعية، وفي تاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة، وقد تقدم المصفي بطلب التهميش على الصك، وما تزال معاملة تهميش الصك لدى وزارة العدل قائمة، وآخر إجراء عليها كان بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٦هـ وفقاً لما قدمه وكيل المدعية من بيان تسلسل المعاملة لدى وزارة العدل. فيظهر من هذا العرض أن الأرض محل الرسم قد قام عليها النزاع القضائي منذ أن آلت إلى ورثة (...)

بعد وفاته بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩هـ، ولم يتمكن الورثة من تقسيم الأرض وفرزها أو التصرف فيها حتى الآن، ولما كانت المادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تنص على أنه: "١-لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية:... ب-وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق..."، فتكون المدعية غير قادرة على تطوير الأرض لوجود مانع النزاع القضائي أمام المحكمة المختصة حول هذه الأرض، والمدعية غير متسبّبة أو مشاركة في هذا المانع وفقاً لما هو ظاهر من تسلسل إجراءات قسمة التركة -والمشار إليها آنفاً- ومن ثم فلا يصح شرعاً ونظاماً فرض رسم على الأرض. كما يضاف إلى ذلك أن المدعى عليها قامت بتطبيق الرسم على المدعية بناءً على حصتها المثبتة في نموذج بيانات تسلسل الصك المستخرج من البوابة المخصصة من وزارة العدل للاستعلام عن صك الأرض وفقاً لإفادة ممثل المدعى عليها التي أدلى بها جواباً على سؤال الدائرة عن المستند في تحديد نسبة الرسم لكل مالك من ملّاك الأرض، في حين أن الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ قد أثبت نسبة ملك كل وارث في الأرض محل الرسم، وبالمقارنة بين نِسَب الملك الواردة في نموذج بيانات تسلسل الصك الذي اعتمدت عليه المدعى عليها في تطبيق الرسم وبين نِسَب الملك الواردة في الحكم؛ فإن بينهما اختلافاً، والمعوّل عليه هنا

هو ما أثبته الحكم القضائي؛ إذ هو كاشفٌ عن كل حقيقة تخص المال المشترك، أما النِّسَب الواردة في نموذج بيانات تسلسل الصك فلم ترد في دعوى القسمة، ولم يتضمن صك الأرض تحديداً لحصة كل مالك من ملّاك الأرض، فضلاً عن تحديده للنِّسَب وفقاً للنموذج الذي اعتمدت عليه المدعى عليها في تحديد مقدار الرسم، وهذا يعني أن المدعى عليها لم تقم باحتساب مقدار الرسم بناءً على حصتها الصحيحة من الأرض، وهذا مخالفٌ لما نصت عليه المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء من أنه: "إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواءً كان من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض"؛ ما يكون معه القرار الطعين بفرض الرسم غير صحيح نظاماً جديراً بالإلغاء قضاءً. ولا يصح ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن الأرض ليست ضمن وعاء التركة، وأنها قُسّمت بين الورثة؛ فإن الثابت بيقين أن الأرض من مجمل التركة وفقاً لما جاء في الحكم الذي يحمل الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ والمتعلق بدعوى القسمة، إذ إن الأرض إنما آلت إلى مُلّاكها بالإرث من مورثهم (...)، وقد أقيمت دعوى قسمة التركة بتاريخ ١٤٢٩/٩/٣هـ، ولم يتم الحكم فيها إلا في ١٤٤٠/٥/١٤هـ، متضمناً إقامة مصفٍّ على أموال التركة، وبعد صدور هذا الحكم فلا يحق لأي من الورثة التصرف في أموال التركة وفقاً للمادة (٣١) من لائحة قسمة الأموال المشتركة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٦١٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ، والتي نصت على أنه: "لا يجوز من

وقت صدور الحكم بإقامة المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك"، كما أنه بعد صدور الحكم بتعيين المصفي فإن قسمة التركة بالتراضي تعدّ من أعماله وفقاً للمادة (٣٤) من اللائحة والتي نصت على أنه: "بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لا يخالف الشريعة والأنظمة"، وقسمة التركة وفرز النصيب من أعمال المصفي التي نص عليها الحكم رقم (...) في البند رقم (٣) من الصلاحيات الممنوحة له، ولم يثبت أن المصفي قام بتصفية الأرض وقسمتها بين الورثة، بل إن الثابت عدم قسمته للتركة، وما إقامته للدعوى رقم (...) التي يطلب فيها إفراغ العقار باسم المورث إلا لتعذر قيامه بمهامه الموكلة إليه، وهي إثبات الوقف على العقار وقسمته بين الورثة، كما لم يثبت كذلك قسمة الأرض بين الورثة قسمة يتميز بها نصيب كلٍّ منهم بأي طريق آخر، أما صدور الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ فلا يدل على قسمة الأرض وفرزها؛ فإن القسمة هي التي يتحقق بها تمييز حصة كل شريك في المال المشترك، وهذا ما لم يتضمنه صك الأرض، وغاية ما فيه إثبات أن الأرض في ملك الورثة، كما لا يصح أن يُستنبط من صدور صك الأرض تحقق إمكان التصرف في الأرض وتطويرها، فإن الجهة بينهما منفكة؛ فقد يصدر الصك على الوجه الذي صدر به من عدم ذكر نصيب كل مالك، ويتعذر على ملّاك الأرض تطويرها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف؛ وذلك لارتباط الأرض بالتركة التي

يتنازعها حق الوقف، وتتوقف قسمتها وتمثيل أموالها على المصفي الذي لم يستقرّ حكم القضاء بتعيينه إلا في ١٤٤٠/٥/١٤هـ؛ ما يعني أن مجرد صدور صك للأرض لا يعني خلوّها من أي نزاع فيها. كما لا يصح ما ذكره ممثل المدعى عليها من مشاركة الورثة في قيام المانع لعدم مطالبتهم ببيع الأرض، وأن دعوى المصفي ما أُقيمت إلا من أجل التهرب من الرسم؛ فإن الأصل الثابت جدّية المدعين والمصفي في قسمة التركة وإنهاء إجراءاتها، مع النظر في كثرة الورثة، واختلاف وتنوع وعاء التركة، ووفاة بعض الورثة قبل قسمة التركة، ووجود الوقف فيها، إذ إن الأرض محل الرسم ضمن أموال التركة التي كانت تحت نظر القضاء منذ رفع دعوى القسمة بتاريخ ١٤٢٩/٩/٣هـ، وقد أقام المصفي دعوى إفراغ الأرض باسم المورث ليتمكن من القيام بمهامه بعد اكتساب الحكم بتعيينه القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ، فصدر الحكم في هذه الدعوى واكتسب القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٦هـ، وما تزال معاملة التهميش على صك الأرض بما انتهى إليه الحكم قائمة لدى وزارة العدل، فإذا ثبت هذا الأصل فإنه لا يُنتقل عنه إلى القول بمشاركتهم وتسبّبهم في بقاء النزاع القضائي إلا بدليل ناقل، وهذا ما لم يثبت.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء الرسم المفروض على (...) بالطلب رقم (٣٥٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.